

0002395-93.2017.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Ofício - 504/2017 -

Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo, 2388/2017 - Delegacia de Polícia de

São José do Rio Pardo, 1499/2017 - Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme André Antualpa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002395-93.2017.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

0002395-93.2017.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Ofício - 504/2017 -

Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo, 2388/2017 - Delegacia de Polícia de

São José do Rio Pardo, 1499/2017 - Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme André Antualpa Costa

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

Fls. 324/327: Requereu o Ministério Público o reconhecimento da hipossuficiência do sentenciado e, por conseguinte, a extinção da punibilidade dele em relação à pena de multa.

Sobre o assunto, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.785.383, Terceira Seção, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/11/2021).

Como visto, a hipossuficiência econômica é justificativa suficiente para a extinção da punibilidade pelo fato de que a multa remanescente não pode ser paga.

Acerca da hipossuficiência do sentenciado no caso concreto, observa-se que este foi assistido pela Defensoria Pública através do Convênio OAB/Defensoria Pública. Ademais, cada dia-multa foi fixado no valor mínimo unitário legal por ausência de maiores elementos sobre a capacidade do réu.

Ante o exposto, acolho a cota ministerial retro para reconhecer a hipossuficiência do sentenciado e, tendo em vista o disposto no artigo 482, § 3º, das NSCGJ, com a nova redação que lhe foi dada pelo Provimento CG 11/2015, com fundamento no artigo 66, II, da Lei 7210/84, por consequência, JULGO EXTINTA a sua punibilidade nestes autos com relação à PENA DE MULTA.

Certifique-se o trânsito em julgado nesta data, ante a evidente ausência de interesse recursal.

Expeça-se ofício comunicando o trânsito em julgado da sentença ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral. Comunique-se ao Juízo das Execuções. Valerá o presente como ofício.

Lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e encaminhe-se os autos à fila "Processo Arquivado", aguardando-se por informações quanto ao cumprimento integral da pena corporal (art. 480, § 4º, das NSCGJ).
P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA